



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Bin Herman
2. Tempat lahir : Blambangan (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung
Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hendri Bin Herman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 45/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" yang diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa HENDRI Bin HERMAN selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung pisau warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah batu berwarna Abu-Abu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa HENDRI Bin HERMAN, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sukajadi Belambangan Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah, “dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang dilakukan terhadap Saksi Mansyuri Alias Kunyang Bin Hasan (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa teringat akan Saksi Mansyuri Alias Kunyang Bin Hasan (Alm) yang telah menuduh Terdakwa mencuri ayam milik Saksi Mansyuri Alias Kunyang tersebut. Tuduhan ini telah menimbulkan perasaan dendam dalam diri Terdakwa dan memicu niat untuk membunuh Saksi Mansyuri Alias Kunyang. Dalam kondisi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu dengan gagang kayu berwarna coklat yang terletak di atas rak dapur yang ada di rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa selipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu dengan gagang kayu berwarna coklat tersebut di pinggang kiri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB dengan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang yang berada Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan yang jaraknya hanya berjarak $\pm$ 30 meter dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa sudah berada di samping rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang, Terdakwa langsung mencari batu untuk dilemparkan ke arah rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang. setelah terdakwa menemukan 1 (satu) buah batu berwarna abu abu, Terdakwa langsung melamparkan batu tersebut ke ke arah jendela rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa telah memegang pisau 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat.

Bahwa Saksi MAIMUNAH, yang merupakan istri Saksi Mansyuri Alias Kunyang mendengar ada suara benturan keras dari arah jendela samping yang mengenai lantai kayu rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang. maka Saksi MAIMUNAH langsung keluar dari rumah untuk mencari tahu siapa yang telah melempar rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang tersebut dengan batu. Setibanya di luar rumah, Saksi MAIMUNAH melihat Terdakwa berdiri di samping rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat di tangan kanannya. Saksi MAIMUNAH kemudian bertanya kepada Terdakwa, "Ngapo Hendri kau cak ini

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kami?" (Kenapa Hendri, kamu begini dengan kami?). lalu Terdakwa menjawab dengan nada keras dan intimidatif, "MANO KUNYANG NAK KU MATIKAN DIO!" (Dimana Kunyang mau aku matikan dia!). Mendengar hal tersebut, Saksi MAIMUNAH langsung terkejut. Sementara itu, Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat yang ada di tangan kanannya kearah Saksi MAIMUNAH dan dengan nada keras serta intimidatif Terdakwa kembali mengatakan, "MANO KUNYANG, KALO KAU TU BETINO DAK GALAK AKU NGANOKE KAU, KELUARKAN KUNYANG TU!" (Mana Kunyang, kamu itu perempuan tidak mau aku nganukin kamu, keluarin Kunyang) kepada Saksi MAIMUNAH, lalu Saksi MAIMUNAH menjawab, "Ngapo Hendri apo dio salah kami?" (Kenapa Hendri, apa salah kami?). Setelah Saksi MAIMUNAH mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang untuk kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa tidak lama setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang, Saksi Mansyuri Alias Kunyang datang ke rumahnya setelah pulang dari Desa Prupus Belambangan. Sesampainya di rumah, Saksi MAIMUNAH langsung menceritakan kepada Saksi Mansyuri Alias Kunyang bahwa Terdakwa telah melempar batu ke rumah mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Saksi Mansyuri Alias Kunyang segera pergi menuju rumah Terdakwa untuk menanyakan apa penyebab tindakan Terdakwa yang telah melempari rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang dengan batu.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya yang juga beralamatkan di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan melihat Saksi Mansyuri Alias Kunyang yang sedang akan mendekati rumah Terdakwa tersebut, maka kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Mansyuri Alias Kunyang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat. Setelah Terdakwa dan Saksi Mansyuri Alias Kunyang saling berhadapan Saksi Mansyuri Alias Kunyang langsung menanyakan alasan Terdakwa telah melempari rumahnya dengan batu. Namun, Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat tersebut dari sarungnya dan sambil mengatakan, "KU BUNUH KAU, AKU IDAK TAKUT KAU WALAUPUN KAU KEBAL NAK KU COBA NIAN (Ku bunuh kamu, aku tidak takut walaupun kamu kebal, mau aku coba)" Selanjutnya, Terdakwa langsung mencoba menikamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat tersebut ke arah Saksi Mansyuri Alias

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunyang. Namun Saksi Mansyuri Alias Kunyang dapat berhasil menghindari tikaman dari Terdakwa tersebut. Dikarenakan Terdakwa telah berusaha untuk membunuh Saksi Mansyuri Alias Kunyang dengan cara menikamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat tersebut, maka dengan perasaan ketakutan dan terancam Saksi Mansyuri Alias Kunyang langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju kembali ke rumahnya. Melihat Saksi Mansyuri Alias Kunyang telah melarikan diri, Terdakwa juga langsung mengejar Saksi Mansyuri Alias Kunyang, lalu dalam kejar-kejaran tersebut Terdakwa juga berusaha beberapa kali melempari batu ke arah Saksi Mansyuri Alias Kunyang secara berulang kali. Namun, semua batu yang dilemparkan oleh Terdakwa tidak ada yang mengenai Saksi Mansyuri Alias Kunyang. Setelah terdakwa berhasil mengejar Saksi Mansyuri Alias Kunyang sampai berada dibelakang rumah milik Saksi Mansyuri Alias Kunyang tersebut dan membuat Saksi Mansyuri Alias Kunyang menjadi terpojok, maka Terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap Saksi Mansyuri Alias Kunyang secara membabi buta. Dalam situasi tersebut, Saksi Mansyuri Alias Kunyang berhasil menangkis beberapa kali percobaan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu yang Saksi Mansyuri Alias Kunyang temukan pada saat dikejar oleh Terdakwa. Meskipun demikian, Terdakwa ada berhasil menikam dada sebelah kiri Saksi Mansyuri Alias Kunyang sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Mansyuri Alias Kunyang tidak mengalami luka akibat tikaman dari Terdakwa tersebut.

Kemudian, Saksi Mardani dan Saksi Hamlan yang melihat Terdakwa sedang berusaha menikam Saksi Mansyuri Alias Kunyang, maka Saksi Mardani dan Saksi Hamlan segera mendekati Terdakwa dan Saksi Mansyuri Alias Kunyang untuk melerai. Setelah tindakan Terdakwa berhasil dihentikan oleh Saksi Mardani dan Saksi Hamlan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Mansyuri Alias Kunyang, serta Saksi Mardani dan Saksi Hamlan

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa HENDRI Bin HERMAN, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sukajadi Belambangan Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah, "dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang dilakukan terhadap Saksi Mansyuri Alias Kunyang Bin Hasan (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa teringat akan Saksi Mansyuri alias Kunyang bin Hasan (Alm) yang telah menuduh Terdakwa mencuri ayam milik Saksi Mansyuri alias Kunyang tersebut. Tuduhan tersebut menimbulkan perasaan tidak senang dalam diri Terdakwa. Dalam kondisi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu dengan gagang kayu berwarna coklat yang terletak di atas rak dapur di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menyelipkan bilah senjata tajam jenis garpu tersebut di pinggang kiri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB dengan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang yang berada Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan yang jaraknya hanya berjarak $\pm$ 30 meter dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa sudah berada di samping rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang, Terdakwa langsung mencari batu untuk dilemparkan ke arah rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang. setelah terdakwa menemukan 1 (satu) buah batu berwarna abu abu, Terdakwa langsung melamparkan batu tersebut ke arah jendela rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa telah memegang pisau 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat.

Bahwa Saksi MAIMUNAH, yang merupakan istri Saksi Mansyuri Alias Kunyang mendengar ada suara benturan keras dari arah jendela samping yang mengenai lantai kayu rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang. maka Saksi MAIMUNAH langsung keluar dari rumah untuk mencari tahu siapa yang telah melempar rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang tersebut dengan batu. Setibanya di luar rumah, Saksi MAIMUNAH melihat Terdakwa berdiri di samping rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat di tangan kanannya. Saksi MAIMUNAH kemudian bertanya kepada Terdakwa, "Ngapo Hendri kau cak ini dengan kami?" (Kenapa Hendri, kamu begini dengan kami?). lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan nada keras dan intimidatif, "MANO KUNYANG NAK KU MATIKAN DIO!" (Dimana Kunyang mau aku matikan dia!). Mendengar hal tersebut, Saksi MAIMUNAH langsung terkejut. Sementara itu, Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat yang ada di tangan kanannya kearah Saksi MAIMUNAH dan dengan nada keras serta intimidatif Terdakwa kembali mengatakan, "MANO KUNYANG, KALO KAU TU BETINO DAK GALAK AKU NGANOKE KAU, KELUARKAN KUNYANG TU!" (Mana Kunyang, kamu itu perempuan tidak mau aku nganukin kamu, keluarin Kunyang) kepada Saksi MAIMUNAH, lalu Saksi MAIMUNAH menjawab, "Ngapo Hendri apo dio salah kami?" (Kenapa Hendri, apa salah kami?). Setelah Saksi MAIMUNAH mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang untuk kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa tidak lama setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang, Saksi Mansyuri Alias Kunyang datang ke rumahnya setelah pulang dari Desa Prupus Belambangan. Sesampainya di rumah, Saksi MAIMUNAH langsung menceritakan kepada Saksi Mansyuri Alias Kunyang bahwa Terdakwa telah melempar batu ke rumah mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Saksi Mansyuri Alias Kunyang segera pergi menuju rumah Terdakwa untuk menanyakan apa penyebab tindakan Terdakwa yang telah melempari rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang dengan batu.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Mansyuri Alias Kunyang menemui Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya yang juga beralamatkan di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan lalu Saksi Mansyuri Alias Kunyang langsung menanyakan alasan mengapa Terdakwa telah melempari rumahnya dengan batu. Namun, Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat dari sarungnya dan mengancam Saksi Mansyuri Alias Kunyang dengan mengatakan, "KU BUNUH KAU, AKU IDAK TAKUT KAU WALAUPUN KAU KEBAL NAK KU COBA NIAN (Ku bunuh kamu, aku tidak takut walaupun kamu kebal, mau aku coba)" Selanjutnya, Terdakwa langsung mencoba menikamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat tersebut ke arah Saksi Mansyuri Alias Kunyang. Namun Saksi Mansyuri Alias Kunyang dapat berhasil menghindari tikaman dari Terdakwa tersebut. melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mansyuri Alias Kunyang langsung terkejut dan merasa ketakutan, maka Saksi Mansyuri Alias Kunyang langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju kembali ke rumahnya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melihat Saksi Mansyuri Alias Kunyang telah melarikan diri, Terdakwa juga langsung mengejar Saksi Mansyuri Alias Kunyang, lalu dalam kejar-kejaran tersebut Terdakwa juga berusaha beberapa kali melempari batu ke arah Saksi Mansyuri Alias Kunyang secara berulang kali. Namun, semua batu yang dilemparkan oleh Terdakwa tidak ada yang mengenai Saksi Mansyuri Alias Kunyang. Setelah terdakwa berhasil mengejar Saksi Mansyuri Alias Kunyang sampai berada dibelakang rumah milik Saksi Mansyuri Alias Kunyang tersebut dan membuat Saksi Mansyuri Alias Kunyang menjadi terpojok, maka Terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap Saksi Mansyuri Alias Kunyang secara membabi buta. Dalam situasi tersebut, Saksi Mansyuri Alias Kunyang berhasil menangkis beberapa kali percobaan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu yang Saksi Mansyuri Alias Kunyang temukan pada saat dikejar oleh Terdakwa.

Kemudian, Saksi Mardani dan Saksi Hamlan yang melihat Terdakwa sedang berusaha menikam Saksi Mansyuri Alias Kunyang, maka Saksi Mardani dan Saksi Hamlan segera mendekati Terdakwa dan Saksi Mansyuri Alias Kunyang untuk melerai. Setelah tindakan Terdakwa berhasil dihentikan oleh Saksi Mardani dan Saksi Hamlan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Mansyuri Alias Kunyang, serta Saksi Mardani dan Saksi Hamlan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Mansyuri Alias Kunyang menjadi trauma dan terancam, sehingga Saksi Mansyuri Alias Kunyang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Oku Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa HENDRI Bin HERMAN, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sukajadi Belambangan Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa teringat akan Saksi Mansyuri alias Kunyang bin Hasan (Alm) yang telah menuduh Terdakwa mencuri ayam milik Saksi Mansyuri alias Kunyang tersebut. Tuduhan tersebut menimbulkan perasaan tidak senang dalam diri Terdakwa. Dalam kondisi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu dengan gagang kayu berwarna coklat yang terletak di atas rak dapur di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menyelipkan bilah senjata tajam jenis garpu tersebut di pinggang kiri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB dengan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang yang berada Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan yang jaraknya hanya berjarak $\pm$ 30 meter dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa sudah berada di samping rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang, Terdakwa langsung mencari batu untuk dilemparkan ke arah rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang. setelah terdakwa menemukan 1 (satu) buah batu berwarna abu abu, Terdakwa langsung melamparkan batu tersebut ke arah jendela rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa telah memegang pisau 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat.

Bahwa Saksi MAIMUNAH, yang merupakan istri Saksi Mansyuri Alias Kunyang mendengar ada suara benturan keras dari arah jendela samping yang mengenai lantai kayu rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang. maka Saksi MAIMUNAH langsung keluar dari rumah untuk mencari tahu siapa yang telah melempar rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang tersebut dengan batu. Setibanya di luar rumah, Saksi MAIMUNAH melihat Terdakwa berdiri di samping rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat di tangan kanannya. Saksi MAIMUNAH kemudian bertanya kepada Terdakwa, "Ngapo Hendri kau cak ini dengan kami?" (Kenapa Hendri, kamu begini dengan kami?). lalu Terdakwa menjawab dengan nada keras dan intimidatif, "MANO KUNYANG NAK KU MATIKAN DIO!" (Dimana Kunyang mau aku matikan dia!). Mendengar hal tersebut, Saksi MAIMUNAH langsung terkejut. Sementara itu, Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang



kayu berwarna coklat yang ada di tangan kanannya kearah Saksi MAIMUNAH dan dengan nada keras serta intimidatif Terdakwa kembali mengatakan, "MANO KUNYANG, KALO KAU TU BETINO DAK GALAK AKU NGANOKE KAU, KELUARKAN KUNYANG TU!" (Mana Kunyang, kamu itu perempuan tidak mau aku nganukin kamu, keluarlah Kunyang) kepada Saksi MAIMUNAH, lalu Saksi MAIMUNAH menjawab, "Ngapo Hendri apo dio salah kami?" (Kenapa Hendri, apa salah kami?). Setelah Saksi MAIMUNAH mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang untuk kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa tidak lama setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang, Saksi Mansyuri Alias Kunyang datang ke rumahnya setelah pulang dari Desa Prupus Belambangan. Sesampainya di rumah, Saksi MAIMUNAH langsung menceritakan kepada Saksi Mansyuri Alias Kunyang bahwa Terdakwa telah melempar batu ke rumah mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Saksi Mansyuri Alias Kunyang segera pergi menuju rumah Terdakwa untuk menanyakan apa penyebab tindakan Terdakwa yang telah melempari rumah Saksi Mansyuri Alias Kunyang dengan batu.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Mansyuri Alias Kunyang menemui Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya yang juga beralamatkan di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan lalu Saksi Mansyuri Alias Kunyang langsung menanyakan alasan mengapa Terdakwa telah melempari rumahnya dengan batu. Namun, Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat dari sarungnya dan mengancam Saksi Mansyuri Alias Kunyang dengan mengatakan, "KU BUNUH KAU, AKU IDAK TAKUT KAU WALAUPUN KAU KEBAL NAK KU COBA NIAN (Ku bunuh kamu, aku tidak takut walaupun kamu kebal, mau aku coba)" Selanjutnya, Terdakwa langsung mencoba menikamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat tersebut ke arah Saksi Mansyuri Alias Kunyang. Namun Saksi Mansyuri Alias Kunyang dapat berhasil menghindari tikaman dari Terdakwa tersebut. melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mansyuri Alias Kunyang langsung terkejut dan merasa ketakutan, maka Saksi Mansyuri Alias Kunyang langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju kembali ke rumahnya. Melihat Saksi Mansyuri Alias Kunyang telah melarikan diri, Terdakwa juga langsung mengejar Saksi Mansyuri Alias Kunyang, lalu dalam kejar-kejaran tersebut Terdakwa juga berusaha beberapa kali melempari batu ke arah Saksi Mansyuri Alias Kunyang secara berulang kali. Namun, semua batu yang



dilemparkan oleh Terdakwa tidak ada yang mengenai Saksi Mansyuri Alias Kunyang. Setelah terdakwa berhasil mengejar Saksi Mansyuri Alias Kunyang sampai berada dibelakang rumah milik Saksi Mansyuri Alias Kunyang tersebut dan membuat Saksi Mansyuri Alias Kunyang menjadi terpojok, maka Terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap Saksi Mansyuri Alias Kunyang secara membabi buta. Dalam situasi tersebut, Saksi Mansyuri Alias Kunyang berhasil menangkis beberapa kali percobaan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu yang Saksi Mansyuri Alias Kunyang temukan pada saat dikejar oleh Terdakwa.

Kemudian, Saksi Mardani dan Saksi Hamlan yang melihat Terdakwa sedang berusaha menikam Saksi Mansyuri Alias Kunyang, maka Saksi Mardani dan Saksi Hamlan segera mendekati Terdakwa dan Saksi Mansyuri Alias Kunyang untuk meleraikan. Setelah tindakan Terdakwa berhasil dihentikan oleh Saksi Mardani dan Saksi Hamlan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Mansyuri Alias Kunyang, serta Saksi Mardani dan Saksi Hamlan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Mansyuri Alias Kunyang menjadi trauma dan terancam, sehingga Saksi Mansyuri Alias Kunyang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Oku Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa yang mana Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan.

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat telah digunakan oleh terdakwa untuk mengancam dan telah membahayakan orang lain, serta dalam hal terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu berwarna coklat tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansyuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Mansyuri yang beralamat di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa Terdakwa datang mencari saksi Mansyuri dengan mengatakan "Di mana Mang Kunyang? Saya mau bunuh"
 - Bahwa Terdakwa juga melempari rumah saksi Mansyuri dengan menggunakan batu;
 - Bahwa kemudian saksi Mansyuri menghampiri Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa mencari dan melempari rumah saksi Mansyuri dengan batu;
 - Bahwa tidak lama berselang Terdakwa melepaskan pisau yang dibawa dari sarungnya;
 - Bahwa Terdakwa langsung mencoba menusukan senjata tajam jenis pisau garpu yang dibawanya secara berulang kali kepada Saksi Mansyuri, tetapi pada saat itu Saksi selalu berusaha menghindari;
 - Bahwa kemudian Terdakwa juga mengambil batu yang berada disekitar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Saksi Mansyuri dan mengenai bagian bahu kiri dan dada Saksi Mansyuri;
 - Bahwa karena takut saksi Mansyuri berlari ke arah jurang pendek yang menuju kolam pemancingan kemudian Saksi Mansyuri berlari ke arah belakang rumah saksi Mansyuri;
 - Bahwa setelah itu datang saksi Hamlan, dan saksi Mardani untuk meleraikan saksi Mansyuri dan Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Maimunah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 15.20 Wib saat saksi Maimunah sedang mengambil air wudhu, saksi Maimunah mendengar teriakan Terdakwa di depan rumah saksi Mansyuri yang beralamat di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa Terdakwa berteriak mencari saksi Mansyuri;
 - Bahwa saksi Maimunah juga mendengar benturan keras lemparan batu dair Terdakwa yang mengenai jendela samping rumahnya saksi Mansyuri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maimunah mendengar perkataan Terdakwa yang akan membunuh saksi Mansyuri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengacungkan senjata tajam untuk membunuh saksi Mansyuri;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi Mansyuri dengan batu;
- Bahwa Terdakwa mengejar-ngejar saksi Mansyuri dan saksi Mansyuri berlari menyelamatkan diri;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Hamlan Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Hamlan melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi Mansyuri yang beralamat di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa Terdakwa datang mencari saksi Mansyuri dengan mengatakan "Di mana Mang Kunyang? Saya mau bunuh"
 - Bahwa Terdakwa juga melempari rumah saksi Mansyuri dengan menggunakan batu;
 - Bahwa kemudian saksi Mansyuri menghampiri Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa mencari dan melempari rumah saksi Mansyuri dengan batu;
 - Bahwa tidak lama berselang Terdakwa melepaskan pisau yang dibawa dari sarungnya;
 - Bahwa Terdakwa langsung mencoba menusukan senjata tajam jenis pisau garpu yang dibawanya secara berulang kali kepada Saksi Mansyuri, tetapi pada saat itu Saksi selalu berusaha menghindari;
 - Bahwa kemudian Terdakwa juga mengambil batu yang berada disekitar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Saksi Mansyuri;
 - Bahwa karena takut saksi Mansyuri berlari ke arah jurang pendek yang menuju kolam pemancingan kemudian Saksi Mansyuri berlari ke arah belakang rumah saksi Mansyuri;
 - Bahwa setelah itu datang saksi Hamlan, dan saksi Mardani untuk melerai saksi Mansyuri dan Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Mardani melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi Mansyuri yang beralamat di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa Terdakwa datang mencari saksi Mansyuri dengan mengatakan "Di mana Mang Kunyang? Saya mau bunuh"
 - Bahwa Terdakwa juga melempari rumah saksi Mansyuri dengan menggunakan batu;
 - Bahwa kemudian saksi Mansyuri menghampiri Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa mencari dan melempari rumah saksi Mansyuri dengan batu;
 - Bahwa tidak lama berselang Terdakwa melepaskan pisau yang dibawa dari sarungnya;
 - Bahwa Terdakwa langsung mencoba menusukan senjata tajam jenis pisau garpu yang dibawanya secara berulang kali kepada Saksi Mansyuri, tetapi pada saat itu Saksi selalu berusaha menghindari;
 - Bahwa kemudian Terdakwa juga mengambil batu yang berada disekitar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Saksi Mansyuri;
 - Bahwa karena takut saksi Mansyuri berlari ke arah jurang pendek yang menuju kolam pemancingan kemudian Saksi Mansyuri berlari ke arah belakang rumah saksi Mansyuri;
 - Bahwa setelah itu datang saksi Hamlan, dan saksi Mardani untuk meleraai saksi Mansyuri dan Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Mansyuri yang beralamat di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan dengan maksud mencari saksi Mansyuri;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan "Di mana Mang Kunyang? (saksi Mansyuri) Saya mau bunuh"
 - Bahwa Terdakwa kemudian melempari rumah saksi Mansyuri dengan menggunakan batu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Mansyuri menghampiri Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa melepaskan pisau yang dibawa dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa langsung mencoba menusukan senjata tajam jenis pisau garpu yang dibawanya secara berulang kali kepada Saksi Mansyuri, tetapi pada saat itu Saksi selalu berusaha menghindari;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau garpu berhasil mengenai tubuh saksi Mansyuri, akan tetapi saksi Mansyuri tidak luka, karena senjata tajam jenis pisau garpu yang Terdakwa tusukan ke tubuhnya saksi Mansyuri dalam keadaan tumpul;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengambil batu yang berada disekitar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Saksi Mansyuri;
- Bahwa kemudian saksi Mansyuri berlari ke arah jurang pendek yang menuju kolam pemancingan kemudian Saksi Mansyuri berlari ke arah belakang rumahnya saksi Mansyuri;
- Bahwa setelah itu datang saksi Hamlan, dan saksi Mardani untuk melerai saksi Mansyuri dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesal dengan saksi Mansyur yang menuduh Terdakwa mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung pisau warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah batu berwarna Abu-Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Mansyuri yang beralamat di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan; Bahwa Terdakwa mencari saksi Mansyuri dirumahnya dengan mengatakan "Di mana Mang Kunyang? (saksi Mansyuri) Saya mau bunuh"

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak langsung bertemu saksi Mansyuri, kemudian melempari rumah saksi Mansyuri dengan menggunakan batu;
- Bahwa kemudian saksi Mansyuri datang dan menghampiri Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung melepaskan pisau yang dibawa dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa langsung mencoba menusukan senjata tajam jenis pisau garpu yang dibawanya secara berulang kali kepada Saksi Mansyuri, tetapi pada saat itu Saksi selalu berusaha menghindari;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau garpu berhasil mengenai tubuh saksi Mansyuri, akan tetapi saksi Mansyuri tidak luka, karena senjata tajam jenis pisau garpu yang Terdakwa tusukan ke tubuhnya saksi Mansyuri dalam keadaan tumpul;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengambil batu yang berada disekitar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Saksi Mansyuri dan batu itu juga mengenai saksi Mansyuri;
- Bahwa kemudian saksi Mansyuri berlari ke arah jurang pendek yang menuju kolam pemancingan kemudian Saksi Mansyuri berlari ke arah belakang rumahnya;
- Bahwa setelah itu datang saksi Hamlan, dan saksi Mardani untuk melerai saksi Mansyuri dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesal dengan saksi Mansyur yang menuduh Terdakwa mencuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi perbuatan pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta



Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Hendri Bin Herman yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi perbuatan pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Mansyuri yang beralamat di Desa Sukajadi Belambangan Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencari saksi Mansyuri dirumahnya dengan mengatakan "Di mana Mang Kunyang? (saksi Mansyuri) Saya mau bunuh";

Menimbang, Terdakwa kesal dengan saksi Mansyur yang menuduh Terdakwa mencuri;

Menimbang, bahwa adanya perkataan dari Terdakwa yang akan membunuh saksi Mansyuri telah menunjukkan adanya niat / kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi Mansyuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak langsung bertemu saksi Mansyuri, kemudian melempari rumah saksi Mansyuri dengan menggunakan batu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta



Menimbang, bahwa kemudian saksi Mansyuri datang dan menghampiri Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung melepaskan pisau yang dibawa dari sarungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mencoba menusukan senjata tajam jenis pisau garpu yang dibawanya secara berulang kali kepada Saksi Mansyuri, tetapi pada saat itu Saksi selalu berusaha menghindari;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang menusukan senjata tajam jenis pisau garpu yang dibawanya secara berulang kali kepada Saksi Mansyuri juga semakin mempertegas tentang adanya niat / kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi Mansyuri;

Menimbang, bahwa tusukan senjata tajam jenis pisau garpu oleh Terdakwa berhasil mengenai tubuh saksi Mansyuri, akan tetapi saksi Mansyuri tidak luka, karena senjata tajam jenis pisau garpu yang Terdakwa tusukan ke tubuhnya saksi Mansyuri dalam keadaan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, maka tidak matinya saksi Mansyuri adalah bukan kehendak dari Terdakwa, melainkan karena sebab lain diluar diri Terdakwa, yakni karena alat pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi Mansyuri dalam keadaan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi perbuatan pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPJo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung pisau warna hitam dan 1 (satu) buah batu berwarna Abu-Abu adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPJo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Bin Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung pisau warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah batu berwarna Abu-Abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bayu Nusantara Palwa, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bta